CODE 5 — DE L’APPRENTISSAGE ET DES COMPÉTENCES

Version : V1.3
Alignement déclaré : Constitution V.29 ; Code 1 V1.5 ; Code 2 V1.5 ; Code 3 V1.4 ; Code 4 V1.4 ; Code 6 V1.5 ; Code 7 V1.6 ; Code 8 V1.3 ; C.1-Annex A V1.3 ; Code 9 V3.1 ; Code 10 V1.3 ; Code 11 V1.3 ; Code 12 V1.3 ; Code 13 V1.4 ; Code 14 V1.2 ; Code 15 V1.3 ; Code 16 V1.4.

TITRE PRÉLIMINAIRE — PRINCIPES FONDAMENTAUX

Art. 1 — Objet, nature juridique et principes

1. Le présent Code régit l’apprentissage et la validation des compétences en tant que biens communs d’infrastructure inaliénables, conformément à l’article 3.1 et à l’article 1.2, lettre c), de la Constitution, relatif au droit à l’instruction.
2. Aux fins du présent Code, on entend par :

   a) **apprentissage :** le processus d’acquisition de connaissances, d’habiletés pratiques et de capacité de jugement par l’expérience, le tutorat, l’enseignement et la documentation ;

   b) **compétence :** la capacité démontrée d’accomplir une tâche en sécurité et conformément aux STV applicables, de manière reproductible, vérifiable et transmissible ;

   c) **Portfolio personnel :** le registre individuel, confidentiel et descriptif des compétences validées, de leurs limites et des conditions de leur exercice ;

   d) **Conseil des Compétences :** l’organe technique prévu par le présent Code, chargé d’organiser les parcours d’apprentissage et de valider les compétences dans les cas qui lui sont attribués.
3. Le présent Code garantit à chaque membre l’accès aux connaissances nécessaires pour :

   a) satisfaire les besoins vitaux ;

   b) accomplir une Contribution de base obligatoire utile et sûre conformément au Code 1 ;

   c) participer aux délibérations conformément au Code 3 ;

   d) contribuer à la sécurité, à la résilience et à la continuité de son Cercle.
4. Aucune compétence ne peut constituer un obstacle à l’accès au Panier de suffisance, une condition de l’exercice des droits politiques ou une cause autonome d’exclusion. La compétence est un instrument de contribution et de soin et ne peut pas être utilisée pour créer une rente, un pouvoir extractif ou de l’exclusion.
5. Le savoir relatif au Panier de suffisance, à la santé, à l’énergie, à l’agroécologie, à l’habitat, à la sécurité et au Réseau est un bien commun. Les interdictions de brevet, de secret industriel, de mur payant et de dépendance propriétaire critique prévues par l’article 5 du Code 2 s’appliquent.

CHAPITRE I — DROIT À L’APPRENTISSAGE, ENTREPÔTS DU SAVOIR ET VALIDATION

Art. 2 — Droit à l’apprentissage et devoir de transmission

1. Chaque membre a droit à l’apprentissage tout au long de la vie et contribue, selon ses possibilités et ses compétences, à la transmission du savoir. Le principe suivant s’applique : qui sait enseigne, et qui ne sait pas peut demander à apprendre.
2. L’apprentissage se fait ordinairement par l’activité pratique, la CBO, le tutorat, les laboratoires, les chantiers, le soin, la cuisine, le travail aux champs et dans les ateliers et la facilitation. La formation séparée de l’activité pratique est utilisée lorsqu’elle est nécessaire, et la raison en est documentée.
3. Le temps consacré à apprendre, à enseigner ou à documenter le savoir est reconnu comme CBO

conformément aux articles 4 et 5 du Code 1. Selon son but, l’activité de formation est classée :

a) en Liste B, lorsqu’elle vise à acquérir une compétence spécialisée à valider ;

b) en Liste A, lorsqu’elle est nécessaire à la sécurité immédiate ;

c) en Liste C, lorsqu’elle est libre ou répond à un besoin temporaire.

4. Nul ne peut être exclu des parcours d’apprentissage en raison de son âge, de son genre, de son origine, de sa condition physique, de son parcours scolaire antérieur ou de la possession de diplômes formels. Le Cercle compétent a la responsabilité organisationnelle de rendre le parcours accessible.

5. L’absence d’acquisition ou de validation d’une compétence ne peut pas entraîner de réduction du Panier de suffisance, d’exclusion de l’Assemblée, de sanction ni aucun autre préjudice étranger aux exigences effectives de sécurité et de compétence de la tâche.

6. Il n’existe pas de rôle permanent d’enseignant. Enseigne la personne qui appartient à un Cercle de compétence et dont c’est le tour de transmission. Chaque membre d’un Cercle de compétence consacre au moins vingt pour cent de sa CBO à la transmission des compétences, en application des articles 6.3, 29.6 et 29.7 de la Constitution.

Art. 3 — Entrepôts du savoir, infrastructure et confidentialité

1. Chaque Entrepôt régi par le Code 1 dispose d’un Entrepôt du savoir, sous forme physique et numérique, relié au Réseau fédéré prévu par le Code 7.

2. L’Entrepôt du savoir contient au moins :

a) les STV prévues par le Code 2, utilisées comme matériel pédagogique principal ;

b) des manuels pratiques, des procédures, des erreurs documentées et des enseignements tirés ;

c) des enregistrements audiovisuels d’activités pratiques, uniquement avec le consentement des personnes filmées et dans le respect des règles sur les données ;

d) une carte agrégée et anonymisée des compétences disponibles et des besoins de formation du Cercle ;

e) des archives anonymisées des résultats des validations, destinées à des fins statistiques, de formation et de prévention des risques.

3. L’Entrepôt du savoir est accessible à la Communauté, traçable et répliqué sur des serveurs communautaires conformément au Code 7. Le savoir validé nécessaire pour satisfaire des besoins vitaux ou garantir la sécurité ne peut pas être tenu confidentiel à des fins de rente ou de contrôle exclusif.

4. La carte des compétences et le Portfolio personnel sont tenus séparément :

a) la carte est agrégée par fonction et par domaine et décrit des besoins collectifs, sans noms ni indications de lacunes imputables à des personnes déterminées ;

b) le Portfolio personnel est confidentiel. Y ont accès son titulaire, le Conseil des Compétences pour la validation, le Conseil Santé lorsque cela est nécessaire pour un aspect de sécurité relevant de sa compétence et le Cercle de garantie en cas de recours ;

c) il est interdit de publier des listes nominatives de personnes dépourvues d’une compétence ou dont la validation est suspendue.

5. L’IA de gestion prévue par le Code 7 peut indexer les matériels, proposer des parcours de formation, faciliter la rencontre entre la demande et l’offre d’enseignement et signaler des lacunes agrégées. Elle ne peut pas décider de l’aptitude, remplacer la validation humaine, établir des classements au mérite ni attribuer des notes aux personnes.

6. La collecte et l’utilisation des données se font conformément aux Codes 6 et 7. Aucune donnée personnelle n’est recueillie ou conservée si elle n’est pas nécessaire à la validation ou à la protection de la sécurité.

Art. 4 — Validation des compétences et interdiction des titres extractifs

1. Dans la Confédération, les diplômes ne constituent pas, à eux seuls, une condition juridique pour accéder à la CBO, participer aux délibérations, recevoir des ressources ou exercer des fonctions. L’accès à une tâche dépend des compétences effectives requises et validées conformément au présent article.

2. La validation est proportionnée au risque et s’organise selon les niveaux suivants :

   a) **Niveau 1 — épreuve pratique :** autodescription de la compétence et épreuve pratique observable devant au moins deux personnes compétentes. Il s’applique aux tâches à risque nul ou faible ;

   b) **Niveau 2 — validation par les pairs :** confirmation par le Cercle de pratique compétent, sur la base d’une épreuve pratique et de la vérification des STV applicables. Il s’applique aux tâches à risque moyen ;

   c) **Niveau 3 — validation qualifiée :** il s’applique aux tâches à risque élevé. Il comprend, à titre d’exemple, les compétences dans les domaines de la santé, de l’énergie, de la construction structurelle, de la conduite de véhicules, de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, des systèmes critiques du Réseau et de la sécurité régie par le Code 14, ainsi que toute autre compétence classée à risque élevé selon les STV. La validation est effectuée par le Conseil des Compétences sur la base d’une épreuve documentée et de la vérification des STV applicables.

3. Le résultat de la validation est inscrit dans le Portfolio personnel sous forme descriptive et indique au moins :

   a) les activités que la personne sait accomplir ;

   b) les conditions opérationnelles dans lesquelles elle peut les accomplir ;

   c) les limites de la compétence ;

   d) la date de la validation ;

   e) les validateurs ;

   f) les STV appliquées ;

   g) la date du réexamen.

Le résultat n’est pas exprimé sous forme de note chiffrée ou de classement et ne constitue pas un titre permanent.

4. La validation prend en compte au moins :

   a) la capacité d’opérer en sécurité ;

   b) la conformité aux STV du Code 2 ;

   c) la reproductibilité de la prestation ;

   d) la capacité de reconnaître une erreur et de demander de l’aide ;

   e) la capacité de transmettre à d’autres les connaissances essentielles pour opérer en sécurité.

5. La validation est soumise à réexamen, à suspension ou à déchéance selon les règles suivantes :

   a) l’absence de pratique n’entraîne pas la déchéance automatique de la compétence, mais peut entraîner une suspension temporaire de l’exercice autonome et une demande de remise à niveau pratique ;

   b) une validation de Niveau 3 est suspendue lorsque la compétence n’a pas été exercée pendant plus de douze mois consécutifs ;

   c) une validation de Niveau 2 est suspendue lorsque la compétence n’a pas été exercée pendant plus de vingt-quatre mois ;

   d) une validation de Niveau 1 n’est pas suspendue du seul fait du défaut d’exercice, mais elle est vérifiée au moment de la reprise de la tâche ;

   e) une validation de Niveau 3 est frappée de déchéance si, vingt-quatre mois après la suspension, aucun réexamen n’a été réussi ;

   f) une validation de Niveau 2 est frappée de déchéance si, quarante-huit mois après la suspension, aucun réexamen n’a été réussi ;

g) le réexamen périodique a lieu au moins tous les deux ans pour le Niveau 3 et tous les quatre ans pour le Niveau 2. Pour le Niveau 1, aucun réexamen périodique obligatoire n'est prévu, sauf vérification avant l'exercice lorsque la STV ou les conditions opérationnelles l'exigent ;

h) le réexamen peut confirmer la validation, la confirmer avec obligation de remise à niveau, la suspendre dans l'attente d'une remise à niveau ou en prononcer la déchéance de manière motivée ;

i) un réexamen favorable peut maintenir ou réactiver une validation précédemment suspendue, après vérification de la remise à niveau nécessaire.

6. Il est interdit de subordonner la validation au paiement d'un tarif. Pour les compétences de Niveau 2 et 3, une validation à distance sans épreuve pratique n'est pas admise. Pour les activités à risque moyen ou élevé, l'autodescription seule ne suffit pas.

7. Le refus, la suspension et la déchéance sont motivés et communiqués à la personne concernée, avec l'indication des compétences ou des conditions opérationnelles à compléter.

Art. 5 — Parcours d'apprentissage et STV d'apprentissage

1. Le parcours ordinaire d'acquisition d'une compétence comprend, de manière proportionnée à la nature de la tâche, les phases suivantes :

   a) le tutorat ;

   b) la pratique supervisée ;

   c) la pratique autonome, lorsqu'elle est autorisée ;

   d) la capacité d'enseigner ou de transmettre les connaissances essentielles.

2. Pour chaque compétence critique, une STV d'apprentissage est établie, coordonnée avec le Code 2, qui indique au moins :

   a) les prérequis de sécurité et les EPI requis ;

   b) les phases du parcours ;

   c) les erreurs typiques et les mesures pour les prévenir ;

   d) les critères de vérification ;

   e) la durée minimale de tutorat, lorsqu'elle est nécessaire ;

   f) les équipements, les conditions et les supervisions requis.

3. Le passage à un niveau supérieur est décidé par le Conseil des Compétences sur proposition des personnes qui ont assuré le tutorat, selon les critères de validation applicables.

4. En cas de refus, le Conseil des Compétences communique une motivation écrite, indique les éléments manquants et propose un parcours de complément dans un délai de trente jours.

5. L'abandon d'un parcours ne constitue pas une violation et ne donne lieu à aucune mention préjudiciable dans le Portfolio personnel.

6. L'absence d'acquisition d'une compétence ne peut pas entraîner de réduction du Panier de suffisance ni d'exclusion de l'Assemblée ou des tâches de la Liste A qui n'exigent pas cette compétence.

CHAPITRE II — ORGANISATION, MINEURS, INTERDICTION DE LA RENTE ET GARANTIES

Art. 6 — Mineurs et apprentissage

1. L'apprentissage des enfants se fait par la participation à la vie du Cercle, le jeu, le soin, l'exploration et des activités légères et sûres, dans le respect des droits du mineur et du Code 12.

2. Jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus, aucun CBO obligatoire ne peut être attribué. La participation volontaire à des activités d'apprentissage est permise, à condition qu'elle soit adaptée à l'âge, non

dangereuse et supervisée.

3. Pour les mineurs jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus, sont interdits :

   a) les évaluations compétitives ;

   b) les notes chiffrées et les classements ;

   c) les classements au mérite ;

   d) les tests de sélection standardisés ;

   e) les redoublements ou exclusions fondés sur les résultats.

L’évaluation est descriptive et prend en compte ce que le mineur sait faire, ce qu’il souhaite apprendre, les soutiens dont il a besoin et ses centres d’intérêt, avec sa participation et celle des tuteurs.

4. À partir de quatorze ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans révolus, le mineur peut accéder progressivement à des activités des Listes B et C dans les conditions suivantes :

   a) pour les compétences à risque nul ou faible, il peut exercer une pratique supervisée, sans que cela entraîne automatiquement une validation autonome ;

   b) pour les compétences à risque moyen, il peut exercer une pratique supervisée dès quatorze ans ; l’exercice autonome exige au moins seize ans révolus et la validation de Niveau 2 ;

   c) pour les compétences à risque élevé, pour lesquelles une validation de Niveau 3 est requise, l’exercice autonome n’est admis qu’à partir de seize ans révolus et après l’obtention de la validation requise ;

   d) avant seize ans, l’apprentissage des compétences à risque élevé n’est permis qu’en tutorat ou en pratique supervisée, sans exercice autonome et dans le respect de la STV d’apprentissage et du Code 14.

5. La CBO des mineurs est toujours volontaire et révocable. La participation requiert le consentement éclairé du mineur et l’implication du Conseil Soin, dans le respect des Codes 12 et 14.

6. À partir de l’âge de dix-huit ans révolus, les règles ordinaires s’appliquent, y compris les mesures d’exemption, de réduction ou de suspension prévues par le Code 1.

7. Chaque apprenant mineur est accompagné par trois figures de référence en rotation trimestrielle, appartenant à des Cercles de compétence différents et n’appartenant ni à sa famille ni à son Cercle 0, en application de l’article 29.3 de la Constitution. Ces figures sont désignées par le Conseil des Compétences avec la participation du mineur.

8. Avant l’âge de onze ans, l’alphabétisation prévue par l’article 29.4 de la Constitution est garantie : lecture et écriture, mathématiques de base, utilisation des IA locales, réparation d’un objet complexe, culture d’aliments sur un cycle complet, premiers secours humains et animaux et médiation non violente. La validation se fait par une démonstration pratique devant des personnes désignées par l’Assemblée du Cercle 1, sous forme descriptive. Si un acquis n’est pas encore atteint, un parcours de soutien est proposé, sans conséquence préjudiciable.

9. À partir de douze ans, l’accès libre aux cours et aux chantiers de tous les Cercles par l’intermédiaire du Réseau est garanti, dans les limites de sécurité de l’alinéa 4. Le portfolio des activités réalisées remplace le diplôme.

10. Jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus, la participation du mineur aux décisions qui le concernent est assurée selon des modalités adaptées à son âge, définies par le Conseil des Compétences avec le Conseil Soin, en application de l’article 26.2 de la Constitution.

Art. 7 — Conseil des Compétences

1. Chaque Cercle 1 institue un Conseil des Compétences composé de trois à sept membres, ayant des compétences diversifiées et validées au moins au Niveau 2 ou 3. Il est la déclinaison locale des Cercles de compétence Enfance et Éducation et Apprentissage et Transmission des savoirs.

2. Les membres sont tirés au sort conformément à l’article 12-bis du Code 3, restent en fonction un an et ne

peuvent pas être de nouveau tirés au sort dans le même Conseil avant douze mois à compter de la fin de leur mandat.

3. Le Conseil des Compétences exerce les fonctions suivantes :

    a) il tient et met à jour l'Entrepôt du savoir ;

    b) il organise les tutorats et facilite la rencontre entre ceux qui demandent et ceux qui offrent un enseignement ;

    c) il valide les compétences de Niveau 3 et gère les réexamens correspondants ;

    d) il garantit un accès non discriminatoire aux parcours d'apprentissage ;

    e) il signale au Conseil des Entrepôts et à l'Assemblée les besoins de formation utiles à la planification de la CBO ;

    f) il coordonne avec les autres Cercles 1 la formation relative aux compétences rares.

4. Le Conseil des Compétences ne dispose d'aucun pouvoir d'allocation sur les biens, n'exerce aucun pouvoir disciplinaire, ne peut pas exclure une personne du Cercle et ne peut pas réduire son accès au Panier.

5. Les décisions du Conseil sont adoptées selon la méthode du consensus prévue par le Code 3 et sont consignées au procès-verbal. Les critères et les données statistiques agrégées sont publiés ; les noms et les Portfolios personnels restent confidentiels.

6. Les membres déclarent leurs conflits d'intérêts et s'abstiennent lorsqu'ils participent à une validation qui les concerne directement ou lorsqu'il existe un autre motif susceptible de compromettre leur impartialité.

7. Les décisions de refus, de suspension ou de déchéance peuvent faire l'objet d'un recours en application de l'article 9.

Art. 8 — Interdiction de la rente de compétence

1. Aucune compétence ne peut générer de rente, de surprix, de salaire différencié, de monopole de fonction, de droit d'exclusion ou de veto politique. La CdR reconnaît la contribution apportée au-delà de la CBO et son utilité validée, non la compétence possédée, conformément à l'article 8 de la Constitution et au Chapitre V du Code 1.

2. Les compétences rares et nécessaires peuvent donner lieu à une priorité organisationnelle dans l'allocation de la CBO correspondante, à un temps de tutorat reconnu plus important et à un soutien logistique pour la transmission du savoir. Elles ne confèrent aucun privilège matériel ou décisionnel.

3. La personne qui possède une compétence critique, en particulier de Niveau 3, contribue à sa transmission et à sa documentation selon les besoins et ses possibilités.

4. L'absence répétée de transmission, sans justification documentée, n'entraîne pas la déchéance automatique de la validation. Le Conseil des Compétences examine le cas de manière proportionnée et peut prononcer, par ordre croissant :

    a) un rappel motivé ;

    b) un plan de rattrapage de la transmission ;

    c) une suspension temporaire de la validation, lorsque l'omission compromet la sécurité ou la continuité de la compétence ;

    d) la déchéance, uniquement en dernier recours, lorsque l'omission est grave, répétée et a causé ou peut causer un dommage concret à la sécurité collective.

5. Constituent des justifications possibles :

    a) l'absence de personnes intéressées par l'apprentissage ;

    b) un empêchement temporaire pour des raisons de santé ou de soin ;

    c) une surcharge de CBO documentée ;

d) l’absence de conditions sûres pour l’enseignement.

6. Avant d’adopter une mesure en application de l’alinéa 4, le Conseil entend la personne concernée et lui permet de présenter des observations.

Art. 9 — Garanties, recours et articulations systématiques

1. Le refus de validation, la suspension ou la déchéance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Cercle de garantie dans un délai de quatorze jours à compter de la communication de la décision.
2. Le recours n’est recevable que pour :
   a) vice de procédure ;
   b) caractère techniquement déraisonnable manifeste ;
   c) discrimination ;
   d) disproportion de la mesure.
3. Le Cercle de garantie ne valide pas directement la compétence et n’attribue pas de niveau à la place du Conseil des Compétences. Il vérifie le respect de la procédure, la motivation, le bien-fondé des critères appliqués et la proportionnalité de la mesure.
4. Si le recours est accueilli, le Cercle de garantie renvoie l’évaluation au Conseil des Compétences pour un nouvel examen par des validateurs différents, désignés selon les garanties du Code 4.
5. Si le recours est formé uniquement par la personne concernée, le réexamen ne peut pas aggraver la mesure contestée.
6. Le présent Code s’articule avec :
   a) le Code 1, en matière de Portfolio, de soin, de formation et de compétences requises pour la sécurité ;
   b) le Code 2, pour les STV et l’interdiction de la dépendance propriétaire critique appliquée au savoir ;
   c) le Code 3, pour les procédures délibératives et les compétences de facilitation ;
   d) le Code 4, pour la Garantie, les recours et le réexamen externe ;
   e) le Code 7, pour le Réseau et les limites de l’IA de gestion ;
   f) les Codes 12 et 14, pour la protection des mineurs et la sécurité.
7. Le Portfolio personnel est institué et régi par le présent Code. Le Code 1 peut en utiliser les informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l’allocation sûre de la CBO et sans accès à des données personnelles non pertinentes.

Art. 9-bis — Accès aux parcours et révision après trois refus

1. Aucun Conseil ni aucun Cercle de compétence ne peut refuser l’accès à un parcours d’apprentissage pour défaut de diplôme ou d’aptitude présumée. Le refus n’est admis que pour des raisons documentées de sécurité ou de capacité d’accueil et il est communiqué par écrit, avec l’indication d’un parcours alternatif.
2. Après trois refus d’accès au même parcours de compétence, une révision est engagée d’office, en application de l’article 6.4 de la Constitution. La révision est confiée à deux Communautés extérieures tirées au sort conformément à l’article 36 du Code 4, chacune désignant une personne ayant la compétence pertinente.
3. La révision est achevée dans un délai de trente jours. Elle peut prononcer l’admission avec un parcours de tutorat ou confirmer le refus de manière motivée, en indiquant les conditions d’une nouvelle demande.
4. La révision ne peut pas entraîner de conséquences préjudiciables pour la personne qui a demandé l’accès.

Art. 10 — Dispositions transitoires et continuité de la sécurité

1. Les titres, diplômes et attestations obtenus avant l’entrée en vigueur du présent Code sont enregistrés, à la demande de l’intéressé, comme documentation d’un parcours antérieur. Ils n’entraînent pas automatiquement la validation d’une compétence.

2. Pour garantir la continuité des services, la personne qui exerce déjà une fonction critique à risque élevé à la date d’entrée en vigueur peut recevoir une validation provisoire :

    a) pour une durée maximale de six mois pour les compétences de Niveau 3 ;

    b) pour une durée maximale de douze mois pour les compétences de Niveau 2.

3. La validation provisoire est subordonnée :

    a) à l’inscription au parcours de validation dans un délai de trente jours ;

    b) à une pratique supervisée par des personnes déjà validées, lorsqu’elles sont disponibles ;

    c) au respect des STV en vigueur ;

    d) à la traçabilité des activités et des mesures de supervision.

4. Pendant la période provisoire, la personne peut continuer à exercer la fonction dans les limites définies par le plan de continuité, mais elle ne peut pas valider les compétences d’autres personnes.

5. Lorsque le délai expire sans que le parcours de validation ait été engagé, la suspension prévue par l’article 4, alinéa 5, s’applique. La suspension ne peut pas interrompre sans solution de remplacement un service essentiel : la clause de nécessité technique de l’article 32 du Code 1 s’applique, dans le respect des Codes 6 et 14.

6. Pour les compétences critiques exercées depuis plus de cinq ans, le Conseil des Compétences peut réduire le parcours de validation de Niveau 3 à l’épreuve pratique, à la vérification des STV et à un tutorat bref, lorsqu’une pratique sûre et continue est documentée.

7. La documentation visée à l’alinéa 6 peut comprendre des registres d’interventions, des éléments de traçabilité, de la formation continue et des évaluations favorables par les pairs selon les STV. La seule absence d’accidents ne constitue pas une preuve suffisante de la compétence.

8. Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur, chaque Cercle 1 met en service un Entrepôt du savoir minimal et établit la carte agrégée des besoins de formation prévue par l’article 3.